

서울중앙지방법원

소송기록

사건번호	2025가합48217
사건명	소유권이전등기
원고	박서준 (1979년생, 서울 OO구)
피고	이정안 (1971년생, 서울 OO구) 외 1인
재판부	제15민사부 (다)
계속 상태	제1심 계속 중 (변론 진행)
문서 매수	본 기록 약 50면

※ 본 문서는 제품 테스트용으로 생성된 가상의 소송기록이며, 등장하는 인물·지번·기관은 모두 허구입니다.

사건 진행 경과 일람

아래는 본 사건 기록에 편철된 주요 절차의 일자별 경과이다. (제1심 계속 중)

일자	구분	내용
2019-03-15	계약	원고·망 이복덕 간 토지매매계약 체결, 계약금 5,000만원 지급
2019-05-20	이행	중도금 1억원 지급
2019-07-10	행정	토지거래계약 허가 신청
2019-08-05	행정	OO구청장 토지거래계약 허가(제2019-허가-0457호)
2019-09-30	이행	잔금 1억 5,000만원 지급 및 토지 인도
2024-11-02	신분	매도인 망 이복덕 사망(상속 개시)
2025-01-15	등기	피고 이정안 명의 협의분할 상속등기 경로
2025-06-10	최고	원고, 소유권이전등기 이행 최고(내용증명) 발송
2025-08-20	소송	원고 소장 제출(소 제기)
2025-09-25	송달	피고에게 소장부분 송달
2025-10-30	변론	피고 답변서 제출
2026-01-20	변론	제1회 변론기일
2026-03-15	변론	원고 제1준비서면 제출
2026-04-10	변론	피고 제1준비서면 제출
2026-05-12	변론	제2회 변론기일(쟁점 정리)
2026-06-15	감정	측량·시가 감정 신청 및 채택
2026-07-20	예정	제3회 변론기일 예정

소 장

원고	박서준
피고	이정안 외 3인
사건명	소유권이전등기 청구의 소

청구취지

1. 피고들은 원고에게 별지 목록 기재 부동산(서울 OO구 OO동 123-4 대 500㎡)에 관하여 2019. 9. 30. 매매를 원인으로 한 소유권이전등기절차를 이행하라.

2. 소송비용은 피고들이 부담한다.

라는 판결을 구합니다.

청구원인

1. 당사자의 지위. 원고는 2019. 3. 15. 망 이복덕(이하 '망인')으로부터 이 사건 토지를 매수한 매수인이고, 피고 이정안은 망인의 장남으로서 2025. 1. 15. 협의분할에 의한 상속을 원인으로 이 사건 토지에 관하여 소유권이전등기를 마친 등기명의인입니다. 나머지 피고들은 망인의 공동상속인입니다.

2. 매매계약의 체결. 원고는 2019. 3. 15. 망인과 사이에 이 사건 토지를 매매대금 300,000,000원에 매수하기로 하는 계약을 체결하였습니다(갑 제2호증 매매계약서). 계약금 50,000,000원은 계약 당일, 중도금 100,000,000원은 2019. 5. 20., 잔금 150,000,000원은 2019. 9. 30. 각 지급하기로 정하였습니다.

3. 대금의 완납. 원고는 위 약정에 따라 계약금·중도금·잔금을 모두 지급하였으며(갑 제4 내지 6호증 각 영수증, 갑 제7호증 계좌이체내역), 망인은 잔금 수령과 동시에 이 사건 토지를 원고에게 인도하였습니다. 원고는 그 무렵부터 현재까지 이 사건 토지를 점유하며 텃밭으로 경작하여 왔습니다.

4. 토지거래허가. 이 사건 토지는 토지거래허가구역에 속하나, 원고와 망인은 2019. 7. 10. 공동으로 토지거래계약 허가를 신청하여 2019. 8. 5. OO구청장으로부터 적법하게 허가를 받았습니다(갑 제3호증 토지거래계약 허가서). 따라서 이 사건 매매계약은 확정적으로 유효합니다.

5. 상속과 이전등기 의무의 승계. 망인이 2024. 11. 2. 사망함에 따라 피고들이 망인의 소유권이전등기 의무를 상속하였습니다. 그럼에도 피고 이정안은 2025. 1. 15. 단독으로 상속등기를 마친 뒤 원고의 이전등기 요구를 거부하고 있습니다.

6. 점유·경작의 계속. 원고는 인도받은 이래 이 사건 토지에 경계말뚝을 설치하고 비닐하우스 자재를 들여 텃밭을 조성하였으며, 매년 봄·가을 작물을 경작하여 왔습니다. 이러한 점유·경작은 인근 주민들이 모두 인식하고 있던 공연한 사실입니다(갑 제14호증 현황사진, 증인 김이웃).

7. 피고의 이행거절. 원고는 망인 생전부터 수차례 이전등기를 요청하였고, 망인 사후에는 2025. 6. 10. 내용증명으로 14일 내 이행을 촉구하였으나(갑 제11호증), 피고 이정안은 정당한 이유 없이 이를 거절하고 오히려 단독 상속등기를 마쳤습니다.

8. 결론. 따라서 피고들은 원고에게 2019. 9. 30. 매매를 원인으로 한 소유권이전등기절차를 이행할 의무가 있으므로, 원고는 청구취지 기재와 같은 판결을 구하기 위하여 이 소를 제기합니다.

입증방법 및 첨부서류

갑 제1호증 부동산등기사항전부증명서 / 갑 제2호증 매매계약서 / 갑 제3호증 토지거래계약 허가서 / 갑 제4~6호증 영수증(계약금·중도금·잔금) / 갑 제7호증 계좌이체내역 / 갑 제8호증 공시지가 확인서

2025. 8. 20. 원고 박서준 (인) 서울중앙지방법원 귀중

[갑 제2호증] 부동산 매매계약서

부동산 매매계약서	
매도인 이복덕(이하 '갑')과 매수인 박서준(이하 '을')은 아래 부동산에 관하여 다음과 같이 매매계약을 체결한다.	
1. 부동산의 표시 소재지: 서울특별시 OO구 OO동 123-4 지목: 대(垓) 면적: 500㎡ (토지거래허가구역)	
2. 매매대금 및 지급방법 매매대금: 금 삼억원정 (₩300,000,000) 계약금 금 오천만원정 계약 시 지급 중도금 금 일억원정 2019. 5. 20. 지급 잔 금 금 일억오천만원정 2019. 9. 30. 지급	
3. 제3조 소유권이전 및 인도 갑은 잔금 수령과 동시에 을에게 소유권이전등기에 필요한 서류를 교부하고 부동산을 인도한다.	
4. 특약사항 - 본 토지는 토지거래허가구역이므로 잔금 전 허가를 받기로 한다. - 허가 불허 시 계약은 무효로 하고 계약금을 반환한다.	
2019년 3월 15일	
매도인(갑) 이 복 덕 (인)	매수인(을) 박 서 준 (인)
주소: 서울 OO구 ...	주소: 서울 OO구 ...
	印
	印

그림 1. 2019. 3. 15. 매매계약서 (서명·날인 포함)

[갑 제4~6호증] 대금 지급 영수증

영 수 증	
No. 1	
발행일: 2019. 3. 15.	
품목: 토지 매매 계약금	
금액: 金 오천만원정 (₩50,000,000)	
위 금액을 토지(00동 123-4) 매매대금으로 정히 영수함.	
영수인: 이 복 덕 (인)	수령확인: 박 서 준

그림 2. 계약금 영수증

영 수 증	
No. 2	
발행일: 2019. 5. 20.	
품목: 토지 매매 중도금	
금액: 金 일억원정 (₩100,000,000)	
위 금액을 토지(00동 123-4) 매매대금으로 정히 영수함.	
영수인: 이 복 덕 (인)	수령확인: 박 서 준

그림 3. 중도금 영수증

영 수 증

No. 3

발행일: 2019. 9. 30.

품목: 토지 매매 잔금

금액: 金 일억오천만원정 (₩150,000,000)

위 금액을 토지(00동 123-4) 매매대금으로 정히 영수함.



영수인: 이 복 덕 (인) 수령확인: 박 서 준

그림 4. 잔금 영수증

[갑 제7호증] 계좌이체내역

이체일	보내는 분	받는 분	금액(원)	적요
2019-03-15	박서준	이복덕	50,000,000	토지 계약금
2019-05-20	박서준	이복덕	100,000,000	토지 중도금
2019-09-30	박서준	이복덕	150,000,000	토지 잔금

[갑 제3호증] 토지거래계약 허가서

토지거래계약 허가서	
허가번호: 제2019-허가-0457호	
1. 토지의 소재지: 서울특별시 OO구 OO동 123-4	
2. 지목 / 면적: 대(垔) / 500㎡	
3. 거래 당사자	
- 매도인: 이복덕	
- 매수인: 박서준	
4. 이용목적: 자기 거주용 주택 신축 및 텃밭 경작	
5. 거래예정금액: 금 300,000,000원	
「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제11조에 따라 위 토지거래계약을 허가합니다.	
2019년 8월 5일	
OO구청장 (직인)	
	

그림 5. OO구청장 발급 토지거래계약 허가서(2019-허가-0457호)

[갑 제1호증] 부동산등기사항전부증명서 (요약)

[표제부] 서울특별시 OO구 OO동 123-4 / 지목: 대 / 면적: 500㎡

순위	등기목적	접수일자	등기원인	권리자 및 기타사항
1	소유권보존	1998-04-02	-	소유자 이복덕
2	소유권이전	2025-01-15	2024-11-02 협의분할 상속	소유자 이정안
3	가처분	2025-08-25	2025-08-22 서울중앙지법 결정	장래권자 박서준 (처분금지)

※ 원고는 소 제기와 함께 처분금지가처분을 신청하여 순위 3번 가처분등기가 경료되었다.

답 변 서

사건	2025가합48217 소유권이전등기
원고	박서준
피고	이정안 외 3인

청구취지에 대한 답변

1. 원고의 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

라는 판결을 구합니다.

청구원인에 대한 답변

1. 매매계약 체결 사실에 대하여. 원고가 제출한 매매계약서(갑 제2호증)의 망인 명의 서명·날인의 진정성을 부인합니다. 망인은 2019년 당시 고령으로 거동이 불편하였고, 위 계약 체결 사실을 알지 못합니다. 설령 외형상 계약서가 존재하더라도 이는 원고가 망인의 도장을 임의로 사용하여 작성한 것에 불과합니다.

2. 통정허위표시 주장. 가사 계약이 체결되었더라도, 이는 원고가 망인의 채권자들의 강제집행을 피하도록 도와주기 위하여 외형만 갖춘 가장매매로서 통정허위표시에 해당하여 무효입니다(민법 제108조).

3. 토지거래허가의 흠결. 이 사건 토지는 토지거래허가구역에 속하는바, 원고가 제출한 허가서(갑 제3호증)는 실제 거래내용과 이용목적이 일치하지 않아 적법한 허가로 볼 수 없습니다. 허가가 유효하지 않은 이상 매매계약은 유동적 무효 상태에 있습니다.

4. 대금 지급에 대하여. 원고가 제출한 영수증은 망인의 필적이 아니며, 계좌이체내역에 기재된 금원은 매매대금이 아니라 원고와 망인 사이의 별도 금전거래(차용금 변제 등)일 가능성이 있습니다.

5. 상속지분. 이 사건 토지는 망인의 공동상속재산으로서, 피고 이정안의 협의분할 상속등기에도 불구하고 다른 공동상속인들의 지분이 존재하므로, 피고 이정안 단독으로 전부 이전등기를 이행할 의무는 없습니다.

6. 결론. 따라서 원고의 청구는 이유 없으므로 기각되어야 합니다.

2025. 10. 30. 피고 이정안 소송대리인 변호사 김번호 (인) 서울중앙지방법원 귀중

[을 제1호증] 상속관계 및 법정상속지분

상속관계도 (2024.11.2. 망 이복덕 사망)

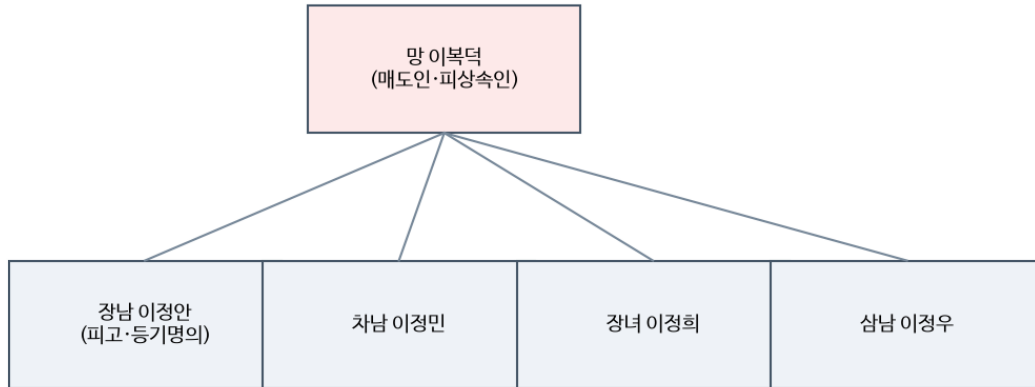


그림 6. 망 이복덕 상속관계도

망 이복덕 상속인별 법정상속지분

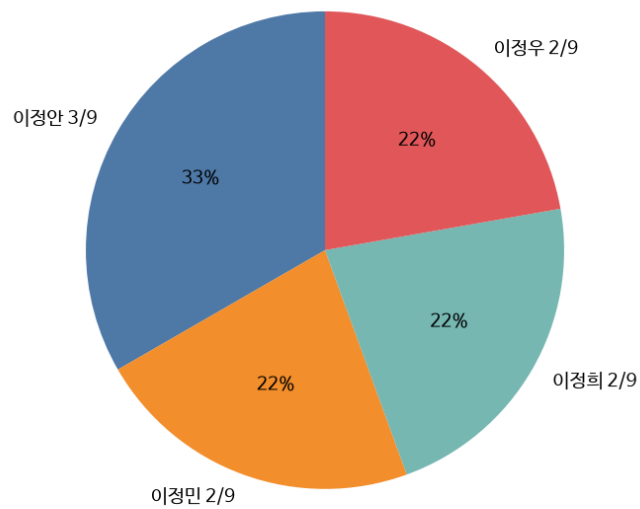


그림 7. 공동상속인별 법정상속지분

피고는 위와 같이 공동상속인이 존재하므로 단독 이전등기 의무가 없다고 주장한다.

[을 제2호증] 인접 집합건물 대지권 및 지분 현황

피고는 이 사건 토지 일부가 인접 OO빌라의 대지권 목적물과 중첩된다고 주장한다.

구분	전유부분	대지권 종류	대지권 비율	비고
OO빌라 101호	59.8㎡	소유권	500분의 38	-
OO빌라 102호	59.8㎡	소유권	500분의 38	-
OO빌라 201호	84.6㎡	소유권	500분의 54	분쟁부분 인접
OO빌라 202호	84.6㎡	소유권	500분의 54	분쟁부분 인접
합계	-	-	500분의 184	원고는 무관하다고 다툼

준비서면 (원고)

1. 서명·날인의 진정성

피고는 매매계약서의 망인 명의 서명·날인을 부인하나, 갑 제2호증의 서명은 망인이 평소 사용하던 필체와 동일하고, 날인된 인영은 망인의 인감(갑 제9호증 인감증명서)과 일치합니다. 또한 계약 현장에는 공인중개사 정중개(갑 제10호증 중개대상물 확인설명서, 증인신청 예정)가 입회하였습니다.

피고의 부인 주장은 망인 사망 후 비로소 제기된 것으로서, 5년간 아무런 이의 없이 원고의 점유·경작을 묵인해 온 사정과 모순됩니다.

2. 통정허위표시 주장의 부당성

통정허위표시는 이를 주장하는 자가 입증하여야 하는바, 피고는 가장매매의 동기로 '채권자의 강제집행 회피'를 들고 있으나 망인에게 그러한 채무가 존재하였다는 객관적 자료를 전혀 제출하지 못하고 있습니다. 오히려 원고가 실제로 매매대금 전액을 송금하고 6년 가까이 토지를 점유·사용한 사실은 매매가 진정한 것임을 강력히 뒷받침합니다.

3. 토지거래허가의 적법성

갑 제3호증 허가서는 관할 구청장이 거래당사자·면적·이용목적 등을 모두 심사하여 발급한 것으로, 거래내용과 일치합니다. 피고가 주장하는 '이용목적 불일치'는 구체적 근거가 없습니다. 설령 사소한 차이가 있더라도 이는 허가의 효력을 좌우하지 않습니다(대법원 판례 취지).

4. 예비적 주장 — 점유취득시효

가사 매매계약의 효력이 부정되더라도, 원고는 2019. 9. 30.부터 소유의 의사로 평온·공연하게 이 사건 토지를 점유하여 왔으므로, 20년의 점유취득시효가 완성되는 경우 그 시효취득을 예비적으로 주장합니다. (현재 점유기간은 진행 중)

2026. 3. 15. 원고 박서준 소송대리인 변호사 이대리 (인)

준비서면 (피고)

1. 점유의 성질

원고의 점유는 소유의 의사에 기한 자주점유가 아니라, 망인의 호의에 따른 사용대차 내지 무단점유에 불과합니다. 따라서 점유취득시효의 요건을 충족하지 못합니다.

2. 허가의 실효

토지거래허가는 그 허가 후 일정 기간 내에 등기를 마치지 아니하면 실효되는 것으로 보아야 하고, 원고는 허가일(2019. 8. 5.)로부터 6년이 경과하도록 이전등기를 마치지 아니하였으므로 허가의 효력이 상실되었습니다.

3. 시가 및 손해의 부존재

원고는 지가 상승분 상당의 손해를 운운하나, 이 사건은 소유권이전등기 청구사건으로서 손해배상과는 별개입니다. 또한 원고가 주장하는 공시지가 상승(갑 제8호증)은 이전등기 의무와 직접적 관련이 없습니다.

2026. 4. 10. 피고 이정안 소송대리인 변호사 김번호 (인)

[갑 제8호증] 공시지가 추이 (손해 및 시가 참고자료)

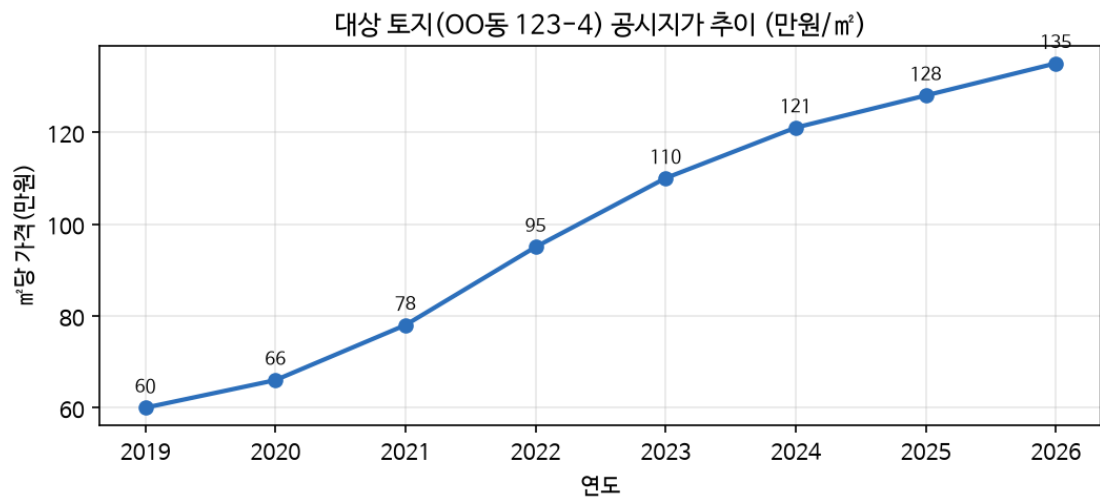


그림 8. 대상 토지 ㎡당 공시지가 추이(2019~2026)

연도	2019	2021	2023	2025	2026
㎡당 공시지가(만원)	60	78	110	128	135
토지 전체 평가액(억원)	3.0	3.9	5.5	6.4	6.75

변론조서 (제1회 변론기일)

기일	2026-01-20
사건	2025가합48217 소유권이전등기
장소	서울중앙지방법원 제453호 법정

진행 요지

원고 소송대리인 출석. 피고 소송대리인 출석.

재판장은 원고에게 청구원인을, 피고에게 답변 요지를 진술하게 함.

쟁점: ① 매매계약의 진정성립 ② 통정허위표시 여부 ③ 토지거래허가의 효력 ④ 상속에 따른 이전등기 의무의 범위.

다음 기일까지 양측 준비서면 제출하기로 함.

변론조서 (제2회 변론기일)

기일	2026-05-12
사건	2025가합48217 소유권이전등기
장소	서울중앙지방법원 제453호 법정

진행 요지

양측 준비서면 진술. 재판부는 쟁점을 ②③ 중심으로 정리.

원고는 공인중개사 정중개를 증인으로 신청, 피고는 필적·인영 감정을 신청.

재판부는 우선 측량 및 시가 감정의 필요성을 검토하기로 함.

변론조서 (제3회 변론기일)

기일	2026-06-15
사건	2025가합48217 소유권이전등기
장소	서울중앙지방법원 제453호 법정

진행 요지

측량감정 및 시가감정을 채택. 감정인으로 OO감정평가법인을 지정.

감정사항: 점유부분 면적·경계, 2019년 및 현재 시가.

필적·인영 감정신청은 추후 판단. 다음 변론기일 2026. 7. 20. 지정.

감정신청서 및 감정 결과 요지

1. 감정신청 (2026-06-15 채택)

감정사항: (가) 이 사건 토지의 경계 및 원고 점유부분의 면적, (나) 2019. 9. 30. 당시와 현재의 시가.

감정인: OO감정평가법인 (소속 감정평가사 최감정).

2. 측량 결과

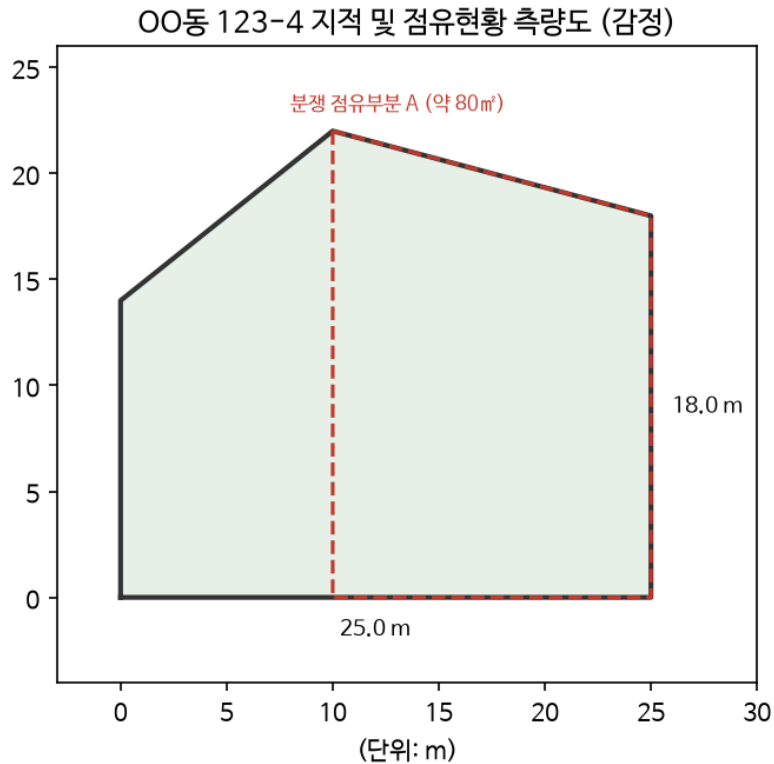


그림 9. 지적 및 점유현황 측량도 (감정)

원고의 실제 점유부분 중 약 80㎡가 인접 빌라 대지권 목적물과 경계상 중첩되는 것으로 측량되었다(쟁점부분 A).

3. 시가감정 결과 요지

기준시점	단가(만원/㎡)	면적	평가액
2019. 9. 30.	62	500㎡	3억 1,000만원
감정기준일(2026)	133	500㎡	6억 6,500만원

원고 의견서

1. 본건의 본질은 명백합니다. 원고는 적법한 토지거래허가를 받아 매매대금 3억원 전액을 지급하고 6년간 토지를 점유·경작해 왔습니다. 매매의 진정성은 계약서·허가서·영수증·계좌이체내역·점유사실로 충분히 입증됩니다.

2. 피고의 부인·통정허위표시·허가 실효 주장은 모두 망인 사망 이후 토지 가격이 두 배 이상 상승하자 비로소 제기된 사후적 주장으로서, 객관적 근거가 없습니다.

3. 상속지분 항변에 대하여는, 공동상속인 전원을 피고로 추가하였으므로 전부 이전등기에 장애가 없습니다.

4. 측량 결과 일부 경계 중첩이 확인되었으나, 이는 대지권 정리의 문제일 뿐 매매 목적물의 동일성에는 영향이 없습니다.

따라서 원고의 청구는 전부 인용되어야 합니다.

2026. 7. 1. 원고 소송대리인 변호사 이대리 (인)

피고 의견서

1. 원고는 매매의 진정성을 주장하나, 계약서의 서명·인영에 대한 감정이 이루어지지 않은 상태이며 필적·인영 감정이 선행되어야 합니다.

2. 토지거래허가는 장기간 미등기로 실효되었고, 원고의 점유는 자주점유로 볼 수 없어 시효취득도 성립하지 않습니다.

3. 경계 중첩이 확인된 약 80㎡ 부분은 매매 목적물의 범위 자체가 불확정함을 보여주므로, 적어도 해당 부분에 대한 청구는 기각되어야 합니다.

따라서 원고의 청구는 기각되거나 적어도 일부 기각되어야 합니다.

2026. 7. 5. 피고 소송대리인 변호사 김번호 (인)

청구취지 및 청구원인 변경신청서

원고는 다음과 같이 청구취지 및 청구원인을 변경(피고 추가)합니다.

1. 피고 추가: 망 이복덕의 공동상속인 이정민, 이정희, 이정우를 피고로 추가합니다.
2. 변경된 청구취지: 피고들은 원고에게 별지 목록 기재 부동산에 관하여 각 상속지분에 따라 2019. 9. 30. 매매를 원인으로 한 소유권이전등기절차를 이행하라.
3. 변경 이유: 피고 이정안이 단독 상속등기를 마쳤으나, 진정한 권리관계에 따라 공동상속인 전원을 상대로 이전등기를 구할 필요가 있기 때문입니다.

2026. 2. 10. 원고 소송대리인 변호사 이대리 (인)

[갑 제11호증] 내용증명 (이행 촉구)

내 용 증 명	
수신인: 이정안 (서울 OO구 ...)	
발신인: 박서준 (서울 OO구 ...)	
제목: 소유권이전등기 이행 촉구의 건	
1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.	
2. 본인은 2019. 3. 15. 귀하의 부친 망 이복덕으로부터 서울 OO구 OO동 123-4 토지를 매수하고 대금 전액 (3억원)을 지급하였습니다.	
3. 망인의 사망으로 그 이전등기 의무가 귀하 등 상속인에게 승계 되었으므로, 본 내용증명 수령일로부터 14일 이내에 위 토지에 관한 소유권이전등기절차를 이행하여 주시기 바랍니다.	
4. 기한 내 이행이 없을 경우 부득이 법적 절차에 나아갈 것임을 알려드립니다.	
2025. 6. 10.	
발신인 박 서 준 (인)	
[우체국 내용증명 접수] 2025-06-10 OO우체국장	
접수	

그림 10. 2025. 6. 10. 원고가 피고에게 발송한 내용증명

[갑 제9호증] 인감증명서 (망 이복덕, 매도용)

인 감 증 명 서	
성 명: 이복덕 (李福德)	
주민등록: 19xxxx-xxxxxxx	
주 소: 서울특별시 OO구 OO동 ...	
용 도: 부동산 매도용 (매수자: 박서준)	
발 급 일: 2019. 9. 25.	
위 인영은 신고된 인감과 틀림없음을 증명합니다.	
OO구청장 (직인)	

그림 11. 매도용 인감증명서 — 계약서 인영과 대조용

[갑 제12호증] 지적도

지적도 (OO동 123-4 및 인접 필지)

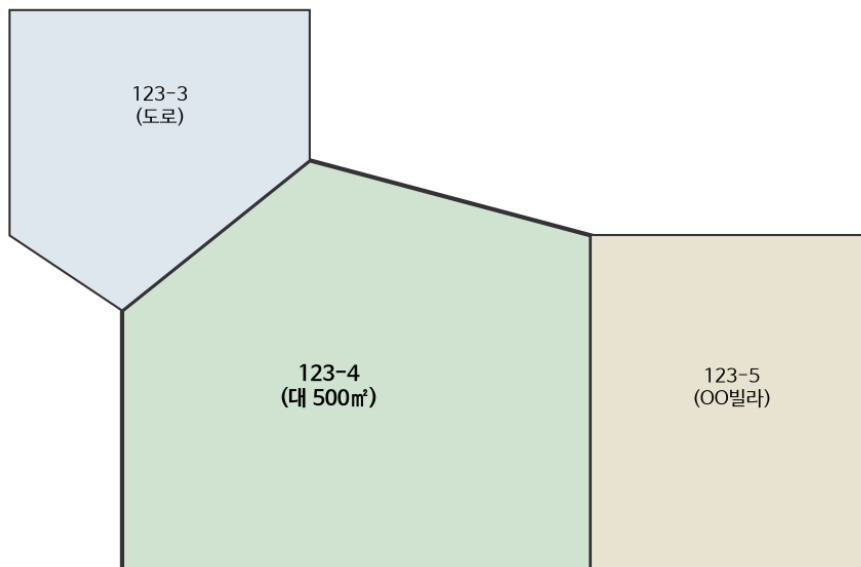


그림 12. 대상 토지 및 인접 필지 지적도

[갑 제13호증] 토지대장 및 경계점 좌표 (요약)

항목	내용
고유번호	1144010200-10234-0004
지목	대(垞)
면적	500㎡
개별공시지가(2026)	1,330,000원/㎡
소유자 변동	이복덕(1998) → 이정안(2025, 상속)

경계점 좌표 (TM 기준, 단위 m)

점번호	X 좌표	Y 좌표
A	201,250.12	451,870.55
B	201,275.08	451,870.49
C	201,275.20	451,888.51
D	201,260.05	451,892.40
E	201,250.00	451,884.51

준비서면 (원고 제2준비서면)

1. 피고의 '허가 실효' 주장에 대하여

피고는 토지거래허가 후 장기간 미등기로 허가가 실효되었다고 주장하나, 토지거래허가에는 그와 같은 자동 실효 규정이 없습니다. 허가는 거래계약의 효력요건일 뿐이고, 일단 적법한 허가를 받아 계약이 확정적으로 유효하게 된 이상, 그 후 등기가 지연되었다는 사정만으로 계약이나 허가가 소급하여 무효가 되지 아니합니다.

오히려 등기가 지연된 것은 매도인 망인이 개인 사정을 이유로 이전등기 서류 교부를 미루어 왔기 때문이고, 원고는 그동안 수차례 이행을 촉구하였습니다(갑 제11호증 내용증명).

2. 인영의 동일성

갑 제2호증 매매계약서에 날인된 인영과 갑 제9호증 매도용 인감증명서의 인영은 육안으로도 동일하며, 피고가 신청한 인영 감정에 의하더라도 동일성이 확인될 것입니다. 매도용 인감증명서는 매수인을 '박서준'으로 특정하여 발급된 것으로서, 망인이 원고에게 토지를 매도할 의사가 있었음을 명백히 보여줍니다.

3. 자주점유의 추정

점유자의 점유는 소유의 의사로 하는 자주점유로 추정되며(민법 제197조 제1항), 이를 번복하려는 피고가 타주점유의 사정을 입증하여야 합니다. 피고는 막연히 '사용대차'라고 주장할 뿐 이를 뒷받침할 증거를 제시하지 못하고 있습니다. 원고는 잔금 지급과 동시에 토지를 인도받아 자신의 비용으로 텃밭을 조성하고 경작해 왔는데, 이는 전형적인 자주점유입니다.

4. 경계 중첩 부분에 대하여

감정 결과 약 80㎡가 인접 빌라 대지권과 경계상 중첩되는 것으로 나타났으나, 이는 인접 집합건물의 대지권 정리 또는 분할의 문제로서, 이 사건 매매 목적물(123-4 전체)의 동일성이나 원고의 이전등기청구권에는 영향을 미치지 않습니다. 필요하다면 해당 부분에 관한 권리관계는 별도 절차로 정리할 수 있습니다.

2026. 6. 25. 원고 소송대리인 변호사 이대리 (인)

준비서면 (피고 제2준비서면)

1. 계약서 진정성립의 부인 유지

피고는 매매계약서의 진정성립을 여전히 부인하며, 인영 동일성만으로는 처분문서의 진정성립이 인정될 수 없다고 주장합니다. 인감도장은 보관자에 의해 임의로 사용될 수 있으므로, 인영이 일치하더라도 망인이 실제로 계약 의사로 날인하였는지는 별도로 입증되어야 합니다.

2. 매도용 인감증명서의 의미

원고는 매도용 인감증명서를 들어 망인의 매도 의사를 주장하나, 인감증명서는 다양한 용도로 발급될 수 있고, 발급 사실만으로 특정 계약의 체결을 단정할 수 없습니다.

3. 점유의 무단성

망인은 생전에 원고가 토지를 경작하는 것을 인정상 묵인하였을 뿐, 이를 소유권 이전을 전제로 한 인도라고 볼 수 없습니다. 원고의 점유는 권원 없는 점유이거나 사용대차에 기한 타주점유에 불과합니다.

4. 일부 청구의 부당성

감정에서 확인된 경계 중첩 부분(약 80㎡)은 매매 목적물의 범위가 불명확함을 드러내므로, 적어도 그 부분에 대하여는 청구가 특정되지 않아 부적법하거나 이유 없습니다.

2026. 6. 30. 피고 소송대리인 변호사 김번호 (인)

쟁점별 당사자 주장 대비표 (재판부 정리)

쟁점	원고 주장	피고 주장
계약 진정성립	서명·인영 일치, 중개사 입회 → 성립	서명·날인 부인, 임의 사용 가능
통정허위표시	대금 송금·6년 점유로 진정	채권자 회피용 가장매매(무효)
토지거래허가	적법 허가, 확정적 유효	이용목적 불일치·장기 미등기로 실효
점유의 성질	자주점유(시효취득 예비적)	사용대차·무단점유(타주)
상속·이전의무	공동상속인 전원이 이행의무 승계	단독 전부 이행의무 없음
경계 중첩 80㎡	대지권 정리 문제, 청구에 영향 없음	목적물 불특정 → 일부 기각

증인신문조서 (공인중개사 정중개)

일시	2026-05-12 제2회 변론기일
증인	정중개 (공인중개사)
신문	원고·피고 대리인 및 재판부

원고 대리인의 신문

문) 증인은 2019년 3월 이 사건 토지의 매매를 중개하였습니까?

답) 예. 제가 운영하는 OO공인중개사 사무소에서 매도인 이복덕 어르신과 매수인 박서준 씨의 매매를 중개하였습니다.

문) 계약 당시 매도인 본인이 직접 참석하였습니까?

답) 예. 이복덕 어르신이 직접 오셔서 신분증과 인감도장을 가지고 서명·날인하셨습니다. 제가 옆에서 다 봤습니다.

문) 매매대금은 어떻게 정해졌습니까?

답) 3억원으로, 계약금 5천, 중도금 1억, 잔금 1억 5천으로 나누어 지급하기로 했습니다. 토지거래허가구역이라 허가받고 잔금 치르기로 특약도 넣었습니다.

문) 토지거래허가는 실제로 받았습니까?

답) 예. 제가 허가 신청 서류를 도와드렸고, 8월에 구청에서 허가가 나온 걸 확인했습니다.

피고 대리인의 반대신문

문) 증인은 매도인의 인감도장을 누가 보관했는지 압니까?

답) 그건 모릅니다. 다만 계약 당일 어르신이 직접 도장을 꺼내 찍으신 건 분명합니다.

문) 매도인이 당시 건강이 좋지 않았다는데, 의사능력에 문제는 없었습니까?

답) 연세는 있으셨지만 대화도 또렷하셨고, 계약 내용을 충분히 이해하고 계셨습니다.

문) 잔금 이후 등기를 왜 바로 안 했는지 압니까?

답) 어르신이 '세금 문제 정리하고 넘겨주겠다'며 미루셨다고 들었습니다.

재판부의 보충신문

문) 증인이 작성한 중개대상물 확인설명이 있습니까?

답) 예, 갑 제10호증으로 제출된 것이 제가 작성·교부한 것입니다.

— 신문 종료. 증인은 위 진술이 사실과 다름없다고 확인하고 서명·날인함. —

사실조회 신청 및 회신

1. OO구청에 대한 사실조회 회신 (토지거래허가)

조회사항	회신내용
허가 발급 여부	2019. 8. 5. 제2019-허가-0457호로 허가됨
거래당사자	매도인 이복덕 / 매수인 박서준
이용목적	자기거주용 주택 신축 및 텃밭
허가 실효·취소 여부	별도 실효·취소 처분 내역 없음

2. OO은행에 대한 금융거래정보 사실조회 회신

이체일	보내는 분	받는 분	금액(원)	비고
2019-03-15	박서준	이복덕	50,000,000	전자금융 이체
2019-05-20	박서준	이복덕	100,000,000	전자금융 이체
2019-09-30	박서준	이복덕	150,000,000	전자금융 이체
합계			300,000,000	매매대금 일치

위 회신에 의하면, 원고가 주장하는 매매대금 3억원 전액이 매도인 망인의 계좌로 실제 입금되었음이 객관적으로 확인된다. 피고는 이를 '별도 차용금 변제'라고 주장하나, 그러한 차용 사실을 입증할 자료를 제출하지 못하고 있다.

감정서 (OO감정평가법인) — 본문 요지

1. 감정 개요

본 감정인은 법원의 감정명령(2026. 6. 15.)에 따라 ① 이 사건 토지의 경계 및 원고 점유부분 면적, ② 2019. 9. 30. 당시 및 감정기준일 현재의 시가를 감정하였다. 현장조사일은 2026. 6. 28.이며, 지적측량은 한국국토정보공사에 의뢰하였다.

2. 경계 및 점유 면적

지적측량 결과, 이 사건 토지(123-4)의 등록면적은 500㎡로 확인되었다. 원고의 실제 점유범위 중 약 80㎡(쟁점부분 A)가 인접 123-5(OO빌라) 대지권 목적 범위와 경계상 중첩되는 것으로 측정되었다(그림 9 참조).

3. 시가 산정 (거래사례비교법)

비교사례	소재지	거래시점	단가(만원/㎡)	사정보정 후
사례1	OO동 130-2	2019-08	58	61
사례2	OO동 128-7	2019-11	63	62
사례3	OO동 131-1	2025-12	129	131
사례4	OO동 127-9	2026-02	138	135

위 사례를 종합한 감정가는 아래와 같다.

기준시점	단가(만원/㎡)	면적	감정평가액
2019. 9. 30.	62	500㎡	3억 1,000만원
감정기준일(2026)	133	500㎡	6억 6,500만원

4. 감정 의견

이 사건 토지의 경계는 위 측량 성과에 따라 특정되며, 쟁점부분 A(약 80㎡)는 인접 대지권과의 정리가 필요한 부분이다. 시가는 위 표와 같다. 끝.

2026. 7. 10. 감정인 OO감정평가법인 소속 감정평가사 최감정 (인)

별지 — 부동산의 표시 및 현황

구분	내용
소재지	서울특별시 OO구 OO동 123-4
지목 / 면적	대(垓) / 500㎡
현황	텃밭(원고 경작), 일부 경계 인접 빌라와 중첩
등기명의	이정안 (2025. 1. 15. 협의분할 상속)
부착 권리	처분금지가처분 (2025. 8. 25.)

[갑 제14호증] 토지 현황 사진

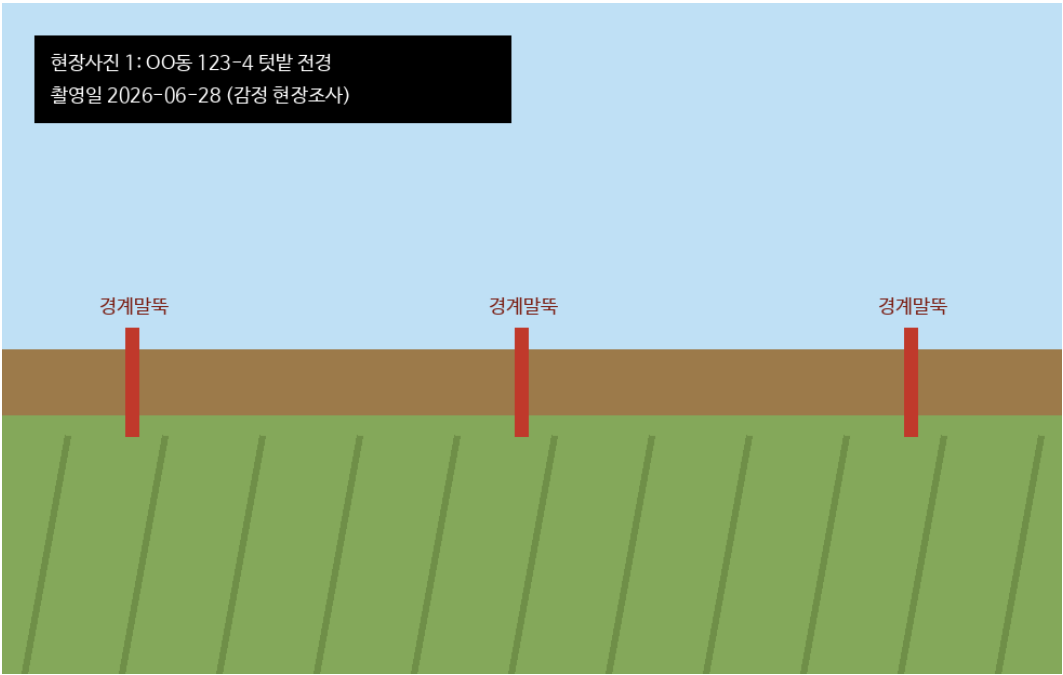


그림 13. 대상 토지 현황 — 텃밭 및 경계말뚝 (감정 현장조사 시 촬영)

[갑 제15호증] 매도인 계좌 거래내역

OO은행 거래내역 조회 — 이복덕				
거래일시	적요	출금	입금	잔액
2019.03.15	박서준 계약금		50,000,000	61,250,300
2019.05.20	박서준 중도금		100,000,000	159,800,120
2019.09.30	박서준 잔금		150,000,000	305,210,440
※ 매매대금 3억원 전액 입금 확인				

그림 14. 망 이복덕 계좌 입금 내역 — 매매대금 3억원 입금 확인

위 거래내역은 사실조회 회신(은행)과 일치하며, 원고의 대금 지급 사실을 뒷받침한다.

진술서 (원고 측 — 이웃 김이웃)

본인은 OO동 123-4 토지 인근에 30년째 거주하는 주민입니다.

1. 2019년 가을 무렵부터 박서준 씨가 위 토지에서 텃밭을 일구는 것을 보았습니다. 이복덕 어르신은 그 무렵 '땅을 박 사장한테 팔았다'고 동네 사람들에게 말씀하셨습니다.
2. 박서준 씨는 직접 경계에 말뚝을 박고, 비닐하우스 자재를 들여와 농사를 지었으며, 매년 봄·가을 작물을 심고 수확하였습니다. 누구의 눈치를 보는 기색 없이 자기 땅처럼 사용하였습니다.
3. 이복덕 어르신이 돌아가신 뒤 그 아들이 갑자기 '그 땅은 우리 것'이라고 하는 것을 듣고 의아했습니다. 동네에서는 모두 그 땅이 박서준 씨에게 팔린 것으로 알고 있었습니다.

위 내용은 사실과 다름없습니다.

2026. 6. 20. 진술인 김이웃 (인)

진술서 (피고 측 — 친족 이친족)

본인은 망 이복덕의 사촌으로서 생전에 자주 왕래하였습니다.

1. 이복덕 형님은 생전에 '그 밭은 박 씨가 농사만 짓게 빌려준 것'이라고 말씀하신 적이 있습니다. 땅을 팔았다는 이야기는 직접 들은 바 없습니다.

2. 형님은 평소 재산을 자식들에게 물려줄 생각이 강하셨고, 외부에 땅을 처분할 분이 아니었습니다.

3. 형님이 말년에 건강이 좋지 않아 거동이 불편하셨던 것은 사실입니다.

위 내용은 사실과 다름없습니다.

2026. 6. 22. 진술인 이친족 (인)

법리 검토 의견서 (원고)

1. 처분문서의 진정성립과 인영의 추정력

처분문서에 날인된 인영이 본인의 인감에 의한 것임이 인정되면, 특별한 사정이 없는 한 그 날인행위가 본인의 의사에 기한 것으로 사실상 추정되고, 나아가 문서 전체의 진정성립이 추정됩니다(대법원 2002다59481 등 판례 법리). 이 사건에서 갑 제2호증의 인영은 매도용 인감증명서(갑 제9호증)의 인영과 동일하므로 진정성립이 추정되며, 피고가 이를 번복할 사정을 입증하지 못하는 한 계약서의 진정성립은 인정되어야 합니다.

2. 토지거래허가의 법적 성질

토지거래허가구역 내 거래계약은 허가를 받기 전에는 유동적 무효이나, 허가를 받으면 소급하여 확정적으로 유효하게 됩니다(대법원 90다12243 전원합의체 판례 법리). 일단 확정적으로 유효하게 된 계약은 그 후 등기가 지연되었다는 사정만으로 다시 무효가 되지 않습니다. 따라서 적법한 허가(갑 제3호증)를 받은 이 사건 계약은 확정적으로 유효합니다.

3. 매매를 원인으로 한 소유권이전등기청구권

매수인은 매매계약에 기하여 매도인 및 그 상속인에 대하여 소유권이전등기청구권을 가집니다. 매도인이 사망한 경우 그 의무는 공동상속인 전원에게 상속분에 따라 승계되므로, 원고는 공동상속인 전원을 상대로 이전등기를 구할 수 있습니다.

4. 소결

이상에 의하면 원고의 청구는 법리상 이유가 있습니다.

2026. 7. 1. 원고 소송대리인 변호사 이대리 (인)

법리 검토 의견서 (피고)

1. 인영의 추정력 반복

인영의 진정성립 추정은 인장이 본인 아닌 자에 의하여 날인되었을 가능성이 있는 경우 반복될 수 있습니다. 망인은 고령·병환으로 인장을 타인이 보관·사용할 여지가 있었으므로, 인영 일치만으로 날인의 진정성을 단정할 수 없습니다. 따라서 필적·인영에 대한 감정이 선행되어야 합니다.

2. 통정허위표시의 무효

상대방과 통정한 허위의 의사표시는 무효이며(민법 제108조), 외형상 대금이 수수되었더라도 그것이 가장행위를 위장하기 위한 것이라면 매매의 효력은 부정됩니다. 이 사건 거래의 동기·경위에 비추어 가장매매의 의심이 있습니다.

3. 자주점유 추정의 반복

점유자가 권원의 성질상 타주점유에 해당하거나, 점유 개시 당시 소유권 취득의 원인이 될 수 있는 법률요건이 없음을 알면서 점유한 경우 자주점유의 추정은 반복됩니다. 원고의 점유는 사용대차에 기한 것으로 볼 여지가 큼니다.

4. 소결

따라서 계약의 진정성립·효력이 입증되지 않는 한 원고의 청구는 배척되어야 합니다.

2026. 7. 5. 피고 소송대리인 변호사 김번호 (인)

석명준비명령 및 답변

재판부 석명준비명령 (2026-05-12)

대상	석명사항
원고	허가일로부터 등기 지연된 구체적 경위 및 그간의 이행 촉구 내역을 밝힐 것
피고	통정허위표시의 동기가 된 망인의 채무 존재 여부 및 그 자료를 제출할 것
양측	경계 중첩 80㎡ 부분의 처리에 관한 의견을 정리할 것

원고의 답변

등기 지연은 매도인의 세금 정리 요청에 따른 것이며, 원고는 2025. 6. 10. 내용증명으로 이행을 촉구하였습니다(갑 제11호증). 경계 중첩 부분은 인접 대지권 정리 절차로 해결 가능하며, 이 사건 청구에는 영향이 없습니다.

피고의 답변

망인의 구체적 채무 자료는 현재 확보된 것이 없으나, 가장매매의 정황은 거래 경위 전반에서 드러난다고 사료됩니다. 경계 중첩 부분은 목적물 불특정의 근거가 됩니다.

조정 회부 및 조정불성립조서

본 사건은 2026. 6. 2. 조정에 회부되었으나, 조정기일(2026. 6. 9.)에서 양측의 입장 차이가 커 조정이 성립되지 아니하였다.

조정안 요지: 피고는 원고에게 이전등기를 이행하되, 경계 중첩 80㎡ 부분은 인접 빌라 대지권자와 별도 정리한다는 내용이 제시되었으나, 피고가 계약 자체의 효력을 다투어 수용하지 아니하였다.

이에 따라 본 사건은 다시 변론절차로 진행하기로 한다(제3회 변론기일 2026. 7. 20. 지정).

증인신문조서 (공동상속인 이정민)

일시	2026-05-12 제2회 변론기일
증인	이정민 (망 이복덕의 차남)
신문	양측 대리인 및 재판부

원고 대리인의 신문

문) 증인은 부친이 이 사건 토지를 박서준에게 매도한 사실을 압니까?

답) 정확히는 모릅니다. 다만 아버지가 '그 밭은 정리했다'는 말씀을 하신 적은 있습니다.

문) 부친 명의 계좌로 2019년에 거액이 입금된 사실을 압니까?

답) 통장은 형(이정안)이 관리해서 자세히는 모릅니다.

피고(이정안) 대리인의 신문

문) 부친이 생전에 그 땅을 자식들에게 물려준다고 하셨습니까?

답) 그런 말씀은 들었습니다. 다만 구체적으로 누구에게라고는 안 하셨습니다.

문) 상속등기는 형제들과 협의해서 한 것입니까?

답) 형이 주도했고, 저는 서류에 도장만 찍었습니다. 박서준 씨 문제는 그때 몰랐습니다.

재판부의 보충신문

문) 증인은 이 사건 토지를 박서준이 경작해 온 사실을 알았습니까?

답) 예, 몇 번 가봤을 때 박 씨가 농사짓는 걸 봤습니다. 빌려준 줄로만 알았습니다.

— 신문 종료. 증인은 진술의 진실함을 확인하고 서명·날인함. —

준비서면 (원고 제3준비서면)

1. 객관적 증거의 정합성

이 사건은 ① 매매계약서(갑2), ② 토지거래허가서(갑3), ③ 영수증(갑4~6), ④ 계좌이체내역(갑7) 및 은행 사실조회 회신, ⑤ 매도용 인감증명서(갑9), ⑥ 6년간의 점유·경작(갑14, 증인들) 등 서로 독립된 다수의 증거가 모두 '진정한 매매'라는 하나의 사실을 가리키고 있습니다. 이처럼 정합적인 증거군은 통정허위표시나 위조 주장과 양립하기 어렵습니다.

2. 피고 주장의 입증부족

반면 피고는 부인·통정허위표시·허가실효·타주점유 등 다양한 주장을 펼치면서도, 그 어느 것에 대하여도 객관적 증거를 제시하지 못하고 있습니다. 석명에도 불구하고 망인의 채무 자료를 제출하지 못한 점은 가장매매 주장의 근거 없음을 방증합니다.

3. 결어

원고의 청구는 충분히 입증되었으므로 조속한 인용 판결을 구합니다.

2026. 7. 12. 원고 소송대리인 변호사 이대리 (인)

당사자 인적사항 및 소송대리 관계

구분	성명	지위	소송대리인
원고	박서준	매수인	법무법인 OO 변호사 이대리
피고1	이정안	장남·등기명의인	법무법인 XX 변호사 김변호
피고2	이정민	차남·공동상속인	법무법인 XX 변호사 김변호
피고3	이정희	장녀·공동상속인	법무법인 XX 변호사 김변호
피고4	이정우	삼남·공동상속인	법무법인 XX 변호사 김변호

※ 피고들은 모두 동일 소송대리인을 선임하였으며, 망 이복덕의 공동상속인이다.

증거목록

부호	서증 명칭	입증취지
갑1	부동산등기사항전부증명서	소유관계 및 가처분
갑2	부동산 매매계약서	매매계약 체결
갑3	토지거래계약 허가서	허가의 적법성
갑4~6	영수증(계약금·중도금·잔금)	대금 지급
갑7	계좌이체내역	대금 지급
갑8	공시지가 확인서	시가·손해 참고
갑9	인감증명서(매도용)	인영의 진정성·매도 의사
갑10	중개대상물 확인설명서	계약 입회
갑11	내용증명(이행 촉구)	이행 최고·지연 책임
갑12	지적도	필지 현황
갑13	토지대장·경계점 좌표	면적·경계
갑14	토지 현황 사진	점유·경작 현황
갑15	매도인 계좌 거래내역	대금 입금
진술서	이웃·친족 진술서	점유·매도 정황
을1	상속관계증명서·가계도	공동상속 지분
을2	집합건물 대지권 현황	대지권 중첩 주장
을3	필적·인영 감정신청	계약서 진정성 부인
사실조회	구청·은행 회신	허가 존속·대금 입금
감정	측량·시가 감정서	면적·경계·시가

— 본 기록 끝 —